

0059551-28.2018.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Gerdinaldo Quichaba Costa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 13ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CRISTIANO SOUZA DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gerdinaldo Quichaba Costa

Vistos.

CRISTIANO SOUZA DA SILVA (RG: 29705841/SP) foi denunciado como incurso no artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal, porque no dia 27 de novembro de 2017, por volta das 16h, na Rua ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

13ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0059551-28.2018.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0059551-28.2018.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CRISTIANO SOUZA DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gerdinaldo Quichaba Costa

Vistos.

CRISTIANO SOUZA DA SILVA (RG: 29705841/SP) foi denunciado como incurso no artigo

155, §4º, inciso I, do Código Penal, porque no dia 27 de novembro de 2017, por volta das 16h, na Rua Marquês de Paraná, n. 503, Vila Leopoldina, nesta cidade e comarca de São Paulo, mediante arrombamento, teria subtraído, para si, diversas joias, dentre elas, uma gargantilha de ouro, 01 anel de ouro, 02 anéis de ouro com diamante, 12 pares de brinco, 03 relógios, 05 óculos de sol e 01 conjunto de colar e brinco de ouro branco, avaliadas ao todo em R\$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), pertencentes à vítima Eduardo Gleria.

Foi instaurado inquérito policial, mediante portaria (fl. 04).

A denúncia foi recebida (fl. 146). O acusado foi citado (fl. 154) e apresentou resposta à acusação (fl. 159), sendo mantido o recebimento da denúncia (fl. 160).

Durante a primeira audiência de instrução, foi ouvida a vítima.

Durante a audiência em continuação, o réu foi interrogado.

O Ministério Público requereu a procedência parcial da ação, para afastar a qualificadora de rompimento de obstáculo e fixar a pena base acima do mínimo legal, diante dos maus antecedentes, e o regime inicial semiaberto, diante dos maus antecedentes e reincidência específica.

A Defesa requereu a absolvição do réu.

É o relatório. Fundamento e decido.

A materialidade delitativa está comprovada: boletim de ocorrência (fls. 06/07 e 126/131); laudo pericial (fls. 09/22); bem como pelas provas orais a seguir analisadas.

A vítima Eduardo Gleria, em boletim de ocorrência, em sede policial, declarou que indivíduos desconhecidos teriam adentrado em sua residência onde forçaram a porta dos fundos, conseguindo abri-la e do interior da residência subtraíram as suas joias.

Em juízo, a vítima narrou que houve arrombamento da porta da sua casa e, no procedimento de reconhecimento, reconheceu o número 01, o acusado. Disse que viu na delegacia uma foto do réu porque foi encontrado uma digital dele em uma das maçanetas da porta da residência. Relatou que nunca tinha visto o acusado antes da foto. Informou ter sido apresentado somente essa fotografia. Contou que não presenciou o furto na residência.

O réu, em sede policial, declarou que não está envolvido no delito, e de tratar-se de uma acusação sem fundamento.

Em juízo o réu negou os fatos e disse que está sofrendo uma perseguição policial do 23º DP, de Perdizes cujos policiais lhe pediram uma quantia de 50 mil reais, mas ele não tem esse valor e até pagaria se tivesse, para se ver livre desses fatos.

Aduziu que os policiais já entraram em sua casa e levaram roupas, relógio e bijuterias – duas malas com pertences, coisas que sua esposa ganhava de parentes, assim como ele também ganhava ou comprava (geralmente sem nota). Falou que o estão acusando de furtarem essas coisas, que seria o terceiro caso de Perdizes. Explicou que o policial que entrou na casa, um japonês, saiu do 23º DP e foi ao 91º DP, e que esse processo foi forjado, que nem tomaram seu depoimento. Esclareceu que essa perseguição é realizada por um grupo de 3 policiais, que entraram na sua residência. Alegou que eles também não apresentam qualquer nota sobre os bens.

Respondeu que não se lembra do nome do policial japonês, mas se lembra de um chamado Francisco, que era o mais calmo. Falou que um, mais magro, chegou quebrando tudo e queria até levar as televisões. Aduziu que nunca esteve na casa onde ocorreu os fatos, nem sabe andar nesse bairro, e, sobre as digitais encontradas no local, falou que até pode existir um laudo, mas esses laudos da polícia científica são feitos em crimes bárbaros, e não acredita que se façam perícias em um mero furto. Falou que essa perícia não mostra a verdade. Respondeu que conheceu os policiais quando invadiram sua casa, mais ou menos em abril de 2017. Falou que começaram a aparecer esses furtos forjados após se recusar a pagar aos policiais. Respondeu que, quando foi à delegacia, colheram suas digitais, e quando tinha entre 16 e 17 anos, também passou por essa delegacia, ocasião em que já tinham colhido suas impressões digitais. Falou que o japonês tem uns 47 ou 48 anos, e era do 23º DP e esse fato agora é do 91º DP, para onde foi o policial. Explicou que um dos policiais era moreno, não muito alto, olho escuro, e de barba. Relatou que está respondendo a outro processo onde também foram colhidas suas digitais, cujas

investigações também seria do 23º DP, de Perdizes. Afirmou que tem 3 filhos e 10 irmãos, e nenhum tem envolvimento em crime, que saiba. Perguntado se se arrepende dos crimes aos quais foi condenado e está cumprindo pena, respondeu que se arrepende de todas as coisas que aconteceu na sua vida.

Diante conjunto probatório formado nos autos, não restou comprovada a autoria do crime. Em que pese tenha sido localizado um fragmento da impressão digital do acusado em uma das portas da residência da vítima, conforme laudo pericial de fls. 9/22, verifica-se que o local estava prejudicado para perícia, conforme constou no boletim de ocorrência (fls. 6/7), colocando em dúvida a conclusão do laudo, confeccionado três dias após os fatos, e cujo resultado não pode ser tido como absoluto, sobretudo quando confrontado com a fala do réu, que, embora também não tenha sido comprovada, por outro lado, coloca dúvidas, do ponto de vista técnico, sobre a conclusão da perícia.

Além disso, ninguém presenciou os fatos. Nenhum policial foi ouvido. Nenhum bem foi localizado em poder do réu.

Deste modo, embora haja indícios, há insuficiência probatória para reconhecer que o acusado foi o autor do furto. E, em havendo dúvidas, o caminho mais razoável é a sua absolvição.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido acusatório e, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ABSOLVO o réu CRISTIANO SOUZA DA SILVA (RG: 29705841/SP), da imputação de ter infringido o disposto no artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal.

P.I.C.

São Paulo, 06 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA